

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/25/6023

הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון – אחריות לתשלום דמי תיווך), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 9 בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו–1996¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) מתווך במקרקעין ימסור ללקוח את נוסח ההזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין כאמור בסעיף קטן (א), שבו יצוינו גם דמי התיווך שהמתווך יהיה זכאי לקבל, לפחות 24 שעות לפני מועד החתימה על ההזמנה.

(א2) חתם לקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין ללא שניתנה לו זכות עיון כאמור, רשאי הוא לבטל את ההזמנה בתוך 24 שעות ממועד החתימה אלא אם כן התקשר הלקוח בעסקה לקנייה או להשכרה של מקרקעין בעקבות התיווך.

(א3) התקשר הלקוח בעסקה ללא שניתנה לו זכות עיון כאמור בסעיף קטן (א2), המתווך יהיה זכאי לדמי תיווך בסכום שלא יעלה על 0.5% משווי הדירה או סכום השווה לשבוע שכירות, לפי העניין."

2. בסעיף 14 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) מתווך במקרקעין הזכאי לדמי תיווך בשל תיווכו בעסקה שעניינה שכירות של מקרקעין למגורים (בסעיף זה – עסקת שכירות למגורים), יגבה את דמי התיווך בחלקים שווים מהמשכיר ומהשוכר שהתקשרו עמו בהסכם לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, אף אם המשכיר לא חתם על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), בעסקת שכירות למגורים רשאי מתווך במקרקעין לא לגבות דמי תיווך מאחד הצדדים שהתקשרו עמו בהסכם, ובלבד שדמי התיווך שיגבה לא יעלו על מחצית מדמי השכירות לחודש, כפי שסוכם בין הצדדים לעסקת השכירות למגורים."

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.

דברי הסבר

מחירי הדיור בישראל עולים מדי שנה, ובהתאמה עולים דמי התיווך עבור בעסקה רכישה או השכרה של מקרקעין. ממשלת ישראל מקדמת בתחום הדיור מדיניות המעודדת השכרה ארוכת טווח, במיוחד באזורי הביקוש. המשמעות היא כי דווקא אלו הזקוקים לדיור להשכרה – משפחות צעירות, סטודנטים, משפחות מעוטות הכנסה ואוכלוסיות אחרות, נאלצות כבר היום, ויידרשו גם בעתיד, להיעזר בשירותי תיווך וזאת בשל ההיצע המוגבל כיום של הדירות להשכרה ואי-סדרתו של השוק.

מבדיקה עולה כי מתווכים פונים אל בעלי נכסים למגורים המיועדים להשכרה ומציעים את שירותיהם בתמורה לתשלום דמי התיווך אשר יושט על השוכר בלבד, דבר שגורם להוצאה כבדה ביותר על שוכרי הדירות שכאמור, ברוב המקרים, אינם משתייכים לקבוצות בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר במשק. מוצע לחלק את האחריות לתשלום דמי התיווך בין הצדדים המעורבים בעסקת השכירות. עם זאת, המתווך רשאי להחליט שלא לחייב את אחד הצדדים בדמי תיווך, ובלבד שבמקרה זה הצד השני לא יידרש לשלם מעל מחצית מדמי השכירות לחודש. באופן זה ניתן להבטיח שעלות דמי התיווך המושתת על השוכר לא תעלה על מחצית מדמי התיווך שהיו נגבים אילו שני הצדדים היו נושאים בתשלום דמי התיווך. בנוסף, מוצע לחייב את המתווך למסור ללקוח את ההזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין לפחות 24 שעות לפני שהלקוח נדרש לחתום על הזמנה זו, וזאת במטרה לאפשר ללקוח זמן לעיין בהזמנה ולהבין את התנאים להם הוא מתחייב בטרם החתימה. לקוח אשר חתם על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין בלי שניתנה לו הזדמנות לעיין בה כמפורט לעיל, יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 24 שעות ממועד החתימה. עם זאת, מוצע שאם הלקוח חתם על עסקת המקרקעין בעקבות פעולת התיווך מבלי שניתנה לו הזדמנות לעיין בהזמנה בכתב כאמור, המתווך יהיה זכאי ל-0.5% מערך הדירה בעסקאות לרכישת דירה או לסכום השווה לדמי השכירות לשבוע כפי שהוסכם בעסקה לשכירת דירה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1656/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/807/22 ; פ/1456/23).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/3674/24).

הצעת החוק זהה לפ/3674/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)